

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת פנינה תמנו

פ/25/6070

### הצעת חוק העונשין (תיקון – עבירת ביזה), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 384 א. בחוק העונשין, התשל"ז–1977<sup>1</sup>, בסעיף 384 א, בסופו יבוא:

"(ד) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) או (ב) תוך ניצול קיומו של מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951<sup>2</sup>, או אירוע חירום אזרחי כהגדרתו בסעיף 90 א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971<sup>3</sup>, דינו – כפל העונש הקבוע בחוק."

### דברי הסבר

במהלך המערכה מול איראן התרחבה תופעת הביזה מבתים שנפגעו מפגיעות טילים. תופעה זו התרחשה גם ביישובים שפוננו בהחלטת ממשלה עקב המצב המלחמתי וגם ביישובים שפוננו עקב אסונות טבע גדולים כמו שריפות ענק שפקדו את המדינה בעבר.

עבירת גניבה היא עבירה חמורה כשלעצמה אך היא חמורה הרבה יותר כאשר היא מתבצעת תוך ניצול מצב מלחמה או אסון לאומי. בזמנים קשים אלו, משאבי המדינה, ובכלל זה משאבי המשטרה, מופנים לטובת המלחמה או האסון הלאומי ואינם מופנים לשמירה על הסדר החברתי כבימי שגרה. כמו כן, בזמנים אלו אזרחים עומדים חסרי אונים נוכח הרס משמעותי שפוקד את רכושם.

הצעת חוק זו נועדה לתת מענה לעבירות גניבה בנסיבות חמורות אלה. ענישה חמורה יותר במקרה של גניבה בנסיבות האמורות, תשקף את חומרת המעשה ויהא בה כדי להגביר את ההרתעה מפני ביצוע מעשה הגניבה בנסיבות אלה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אפרת רייטן מרום (פ/25/5973).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות (פ/25/5957).

הצעת החוק זהה לפ/25/5957 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ה בתמוז התשפ"ה (21.07.2025)

<sup>1</sup> ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

<sup>2</sup> ס"ח התשי"א, עמ' 78.

<sup>3</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

